

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר

פ/25/27

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – התמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים),

התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 3 בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, אחרי "חולה" יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים" ואחרי "החולה" יבוא "או האדם כאמור";
2. תיקון סעיף 4 בסעיף 4 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "חולה" יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים" ואחרי "החולה" יבוא "או האדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים".
3. תיקון סעיף 5 בסעיף 5 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "חולה" יבוא "לרבות אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים";
- (2) בכל מקום, אחרי "החולה" יבוא "או האדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים".
4. תיקון סעיף 6 בסעיף 6 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א)(1), אחרי "חולה" יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים" ואחרי "ממחלתו" יבוא "או מההתמכרות";
- (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "הפרעה נפשית" יבוא "או התמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים" ובמקום "והמחלה או ההפרעה" יבוא "והמחלה, ההפרעה או ההתמכרות הפסיכוטית".
5. תיקון סעיף 7 בסעיף 7 לחוק העיקרי, בפסקה (1), אחרי "חולה" יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים" ואחרי "ממחלתו" יבוא "או מההתמכרות".

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

- תיקון סעיף 10 6. בסעיף 10 לחוק העיקרי –
- (1) בכל מקום, אחרי "החולה" יבוא "או האדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים";
- (2) בסעיף קטן (ד), אחרי "בחולה" יבוא "או באדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים".
- תיקון סעיף 11 7. בסעיף 11 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), אחרי "חולה" יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים".
- תיקון סעיף 14 8. בסעיף 14 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "החולה" יבוא "או האדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים".
- תיקון סעיף 23 9. בסעיף 23 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), אחרי "חולה" יבוא "או לגבי אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים".
- תיקון סעיף 26 10. בסעיף 26 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "חולה" יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים", ובכל מקום אחרי "החולה" יבוא "או האדם כאמור";
- (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "החולה" יבוא "או את האדם כאמור";
- (3) בסעיף קטן (ג), אחרי "לחולה" יבוא "או לאדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים";
- (4) בסעיף קטן (ד), אחרי "החולה" יבוא "או האדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים";
- (5) בסעיף קטן (ה), אחרי "החולה" יבוא "או של האדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים".
- תיקון סעיף 29 11. בסעיף 29 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), אחרי "החולה" יבוא "או האדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים" ואחרי "לחולה", יבוא "או לאדם כאמור".
- תיקון סעיף 29א 12. בסעיף 29א לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "החולה" יבוא "או האדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים";
- (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "החולה" יבוא "או האדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים";

(3) בסעיף קטן (ה) –

- (א) בכל מקום, אחרי "לחולה" יבוא "או לאדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים," ;
- (ב) בכל מקום, אחרי "של החולה" יבוא "או של האדם כאמור" ;
- (ג) אחרי "ביקש חולה" יבוא "או אדם כאמור" ;
- (ד) אחרי "של חולה" יבוא "או של אדם כאמור" ;
- (ה) אחרי "החולה" יבוא "או האדם כאמור".

- תיקון סעיף 30 13. בסעיף 30 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "חולה" יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים," ;
- (2) בסעיף קטן (ב) במקום "חולה" יבוא "לפי סעיף קטן (א), חולה או אדם".
- תיקון סעיף 31 14. בסעיף 31 לחוק העיקרי, אחרי "חולה" יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים" ואחרי "החולה" יבוא "או האדם כאמור".
- תיקון סעיף 32 15. בסעיף 32 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "חולה", יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים" ואחרי "החולה" יבוא "או האדם כאמור".
- תיקון סעיף 33 16. בסעיף 33 לחוק העיקרי, אחרי "חולה מאושפז" יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים שמאושפז".
- תיקון סעיף 34 17. בסעיף 34 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), אחרי "חולה" יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים".
- תיקון סעיף 35 18. בסעיף 35 לחוק העיקרי –
- (1) בכל מקום, אחרי "חולה" יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים" ;
- (2) בסעיף קטן (ה), אחרי "החולה" יבוא "או האדם כאמור" ;
- (3) בסעיף קטן (ו), אחרי "החולה" יבוא "או האדם כאמור".
- תיקון סעיף 36 19. בסעיף 36 לחוק העיקרי –

- (1) בכל מקום, אחרי "חולה" יבוא "או של אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים";
- (2) אחרי "החולה" יבוא "או האדם כאמור".
- תיקון סעיף 37 20. בסעיף 37 לחוק העיקרי, אחרי "חולה" יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים", ואחרי "החולה" יבוא "או האדם כאמור".
- תיקון סעיף 39 21. בסעיף 39 לחוק העיקרי –
- (1) בכל מקום, אחרי "חולה" יבוא "או של אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים";
- (2) בסעיף קטן (א), אחרי "החולה" יבוא "או האדם כאמור".
- תיקון סעיף 40 22. בסעיף 40 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "חולה" יבוא "או אדם הסובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים";
- (2) בכל מקום, אחרי "החולה" יבוא "או האדם כאמור";
- (3) בסעיף קטן (ג)(2), אחרי "לחולה" יבוא "או לאדם כאמור".
- תיקון סעיף 46 23. בסעיף 46(א) לחוק העיקרי, אחרי "בחולים" יבוא "ובאנשים הסובלים מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים".
- תיקון חוק הנוער (טיפול והשגחה) 24. בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ד-1960 –
- (1) בסעיף 3ג(א), אחרי "הפרעה נפשית קשה" יבוא "או שהוא סובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים" ובמקום "והמחלה או ההפרעה" יבוא "והמחלה, ההפרעה, או ההתמכרות";
- (2) בסעיף 3ד(א)(1), אחרי "הפרעה נפשית" יבוא "או שהוא סובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים";
- (3) בסעיף 3ה, בסעיף קטן (א) –
- (א) בפסקה (1), אחרי "הקטין חולה במחלת נפש", יבוא "או סובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים";

² ס"ח התש"ד, עמ' 52.

(ב) בפסקה (2), אחרי "הפרעה נפשית קשה" יבוא "או שהוא סובל מהתמכרות פסיכוטית לחומרים פסיכו-אקטיביים".

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 קובע את מסגרת הטיפול הרפואית של מתמודדים עם מחלת נפש ומעגן את זכויותיהם, את התנאים לבדיקה, אשפוז ואת סמכויות הוועדה הפסיכיאטרית. "חולה" הינו אדם הסובל ממחלת נפש, ללא הגדרה מהי מחלת נפש. נוסח החוק אינו מאפשר לתת מענה טיפולי למי שלא אובחן כחולה, למעט במקרה המיוחד של קטין הסובל מהפרעה נפשית קשה. הוראות החוק אינן חלות, לפיכך, על אדם המצוי במצב פסיכוטי על רקע שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים שקיים הצורך לאשפוז, מכיוון שאינו מוגדר "חולה" כמשמעותו בחוק.

מחקרים מצביעים על כך שחומרים פסיכו-אקטיביים משפיעים על העצבים, ההתנהגות, התפיסה ומצב הרוח. השימוש בחומרים ממכרים עשוי למשפיע על המשתמש בשני אופנים, האחד השפעה ישירה של החומר והשני טריגר להתפתחות של מחלה נפש.

התמכרות היא תופעה של שימוש חוזר בכמויות הולכות וגדלות ודחף להשתמש שוב, כאשר מניעה של שימוש גורמת למצוקה. ההתנהגות הכפייתית נועדה להשיג את אותו גירוי, והיא ממשיכה גם כאשר היא מובילה להשלכות שליליות, ועלולה לפגוע בתפקודו הנורמטיבי של האדם.

פסיכוזה היא מצב פסיכולוגי קיצוני בו אדם מאבד את קשר למציאות ואת היכולת להבחין בין טוב ורע ובין מותר לאסור. זו הפרעה עצבית הקשורה לתפקוד לקוי של אזורים מסוימים במוח האחראים על ההתנהגות.

לא אחת מתמודדים עם מחלת נפש נעזרים בחומרים פסיכו-אקטיביים כדי להקל על סבלם, וההתמכרות היא תוצאה של "טיפול עצמי". חלק גדול מהמכורים סובלים ממחלה נפשית, בין אם המחלה התפתחה טרם התחלת השימוש בחומרים ובין אם בעקבותיה. הספרות המקצועית מתייחסת לשלושה מצבים: המחלה הנפשית קדמה להתמכרות; ההתמכרות קדמה למחלה הנפשית והובילה אליה; שתי התופעות - ההתמכרות והמחלה הנפשית - התפתחו באותו הזמן.

בהצעת החוק מוצע להכליל במסגרת הטיפול האזרחי בחולי נפש גם מתמכרים פסיכוטיים, אשר אופי התסמינים שלהם ועוצמתם מעידים על היותם פסיכוטיים. הכוונה לאלה שאין להם אבחנה של חולה, או לחילופין, שהמחלה הנפשית שלהם בראשית דרכה, וככל הנראה מתחילה להתפרץ. ההתפרצות היא אירוע בלתי צפוי המלווה בתחושת חוסר אונים ואובדן שליטה, מאחר והיא חושפת את האדם לסיכון הנשקף לו ולסביבתו. גם לבני המשפחה אין ניסיון קודם בהתמודדות עם מצב כזה המלווה בתחושת חוסר אונים ואובדן שליטה.

תיקון זה מתייחס לטיפול במישור האזרחי בלבד, ואינו מוריד מהאחריות הפלילית של האדם, ובמקרה בה עובר עבירה היה במהלך התקף פסיכוטי, בית המשפט יפעל על פי הקבוע בחוק הקיים ויבחן כל מקרה לגופו של עניין.

התמודדות עם מחלת נפש בקרב אחד מבני המשפחה מלווה ברגשות כגון אשמה, בושה, סטיגמה,

דאגה ומשבר. הדבר מביא לשינוי במארג המשפחתי מאחר ובן המשפחה החולה הופך למרכז, מה שמנביט השלכות רבות ומשמעותיות, הן על הסובלים מהמחלה והן על בני המשפחה. ואכן לעיתים על חלק מבני המשפחה לעצור את התפתחותם האישית והמקצועית לטובת הטיפול בבן המשפחה החולה. נוסף על כל אלה, כשבן המשפחה מגלה תסמיני התמכרות בטרם אבחון מחלתו, בני המשפחה מוצאים עצמם למול שוקת שבורה כשהם נתקלים בחסמים בירוקרטיים ובתשתית תמיכה מצומצמת עד מאוד. לפיכך, מטרת הצעת חוק זו היא להקל את ההתמודדות המשפחתית, במטרה לאפשר לבן המשפחה החולה, או המגלה תסמיני התמכרות פסיכוטית, טיפול מיטיבי מידי.

הצעת חוק זו מבקשת לאפשר בדיקה ואשפוז, גם בניגוד לרצון החולה, במצב של התמכרות פסיכוטית על רקע שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים. תיקון זה יאפשר להעניק לקבוצה זו של מתמכרים פסיכוטיים טיפול על סמך הסימפטומים והמאפיינים ההתנהגותיים של הפסיכוזה, ולא על פי האבחנה הרפואית. כלומר, אדם הנמצא במצב של פסיכוזה פעילה, גם ללא אבחנה רפואית ממשית, תהיה עילה להכלילו תחת חוק טיפול בחולי נפש.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר (פ/1397/24).

הצעת החוק זוהי לפ/1397/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)